

1500753-60.2021.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/06/2022

... ela negou ter participado diretamente do roubo. Mencionou que a vítima reconheceu a ré como a pessoa que estava com um homem no momento do roubo. A testemunha HENRIQUE FERNANDO DE MORAES, policial civil, narrou que a vítima relatou que estava em sua residência quando a pessoa conhecida por ele de "budi", pediu dinheiro e então foi surpreendido por um rapaz que o segurou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

2ª Vara

Av. Presidente Vargas, 131, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500753-60.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500753-60.2021.8.26.0481

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUZAN DE SOUZA

Vistos etc.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de SUZAN DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos desse processo crime (fls. 36), dando-a como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, entre os dias 1º e 10 de junho de 2021, em horário incerto, na residência da vítima, situada na Rua Aracajú, nº.1772, Vila Palmira, no Município e Comarca de Presidente Epitácio/SP, SUSAN DE SOUZA, em concurso com um indivíduo não identificado, caracterizado pela comunhão de vontades e pela identidade de propósitos, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça e violência, um aparelho celular e a quantia de R\$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) em espécie, de propriedade de Manoel Oliveira Souza, idoso, com setenta e seis anos de idade à época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 65/67), a ré foi regularmente citada (fls. 85) e ofereceu defesa prévia (fls. 89/94).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 102/105), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas, sendo a ré, ao final, interrogada.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou a condenação da ré, já que

comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A defesa pugnou pela absolvição da acusada e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto e, ainda, pelo afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de SUZAN DE SOUZA pela prática do fato delituoso disposto no artigo 157, § 2º inciso II, do Código Penal.

De fato, assiste razão ao Ministério Público quando pugna pela procedência da pretensão punitiva, como feito em sede de memoriais.

A materialidade do delito está bem comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), do auto de avaliação indireta (fls. 23), além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

Inconteste, também, a autoria, tranquilamente demonstrada pela prova oral coligida em Juízo.

A testemunha AUDREY CÁSSIO DA SILVA, policial civil, relatou que no próprio BO a vítima afirmou que a acusada tinha o apelido de "budi". Disse que a ré já era conhecida dos meios policiais, e em contato com ela negou ter participado diretamente do roubo. Mencionou que a vítima reconheceu a ré como a pessoa que estava com um homem no momento do roubo.

A testemunha HENRIQUE FERNANDO DE MORAES, policial civil, narrou que a vítima relatou que estava em sua residência quando a pessoa conhecida por ele de "budi", pediu dinheiro e então foi surpreendido por um rapaz que o segurou por trás, enquanto a ré pegou sua carteira no bolso, que continha R\$ 1150,00, bem como roubaram seu aparelho celular. Mencionou que na ocasião mostrou um álbum de fotografia e a vítima reconheceu a ré como sendo a pessoa que entrou em sua residência em concurso com outro indivíduo e roubado sua carteira e celular.

Esclareceu que a vítima disse que não conhecia o rapaz que cometeu o roubo juntamente com Suzan. Acrescentou que em contato com Suzan ela confirmou que havia subtraído a carteira do senhor Manoel, mas negou dizer o nome da pessoa que estava com ela no momento do roubo.

Interrogado, a ré SUZAN DE SOUZA negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que sempre ia na casa do senhor Manoel fazer faxina, e no dia dos fatos foi até a casa do senhor Manoel para fazer programa sexual com ele. Mencionou que nesta data pediu R\$ 10,00 pra Manoel e ele não lhe deu. Disse que em seguida entrou um rapaz na casa de Manoel, que pediu a carteira dele, quando caiu a carteira no chão, e então pegou a carteira de Manoel e o rapaz a empurrou e saiu correndo com a carteira. Afirmou que não viu o aparelho celular. Alegou ser usuária de drogas e ia com frequência na casa do senhor Manoel.

Inicialmente, é necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

Anote-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indício que indique que a vítima tenha interesse em prejudicar a ré.

A respeito, os seguintes julgados: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - RJD 22/309).

Também não há porque se desconfiar da palavra dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Dar-se crédito àquele que é detido em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os

valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livra-la da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

No caso em testilha, entendo que a versão da acusada de que estaria, por coincidência, na casa da vítima quando terceiro a invadiu e realizou o crime, quando teria a acusada saído em perseguição do criminoso, é absolutamente inverossímil, não tendo a defesa produzido nenhuma prova nesse sentido.

Ressalto, ainda, que a causa de aumento do § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal resultou bem delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas, pois está amplamente evidenciado pela prova oral produzida. Nesse sentido, a vítima reportou aos policiais de modo claro e incontestado que foi abordada pela acusada e outro indivíduo.

Ademais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

Incabível a tese de desclassificação para o delito de furto, posto que a grave ameaça empregada pela acusada, necessária à configuração do delito de roubo, foi justamente de anunciar o assalto. No mais, também foi o delito cometido mediante violência, vez que o terceiro teria segurado a vítima por trás, permitindo que a ré pegasse a carteira e o celular da vítima.

Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente incontestado a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento.

Com efeito, entendo devidamente comprovado que, mediante dolo, a acusada agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com indivíduo não identificado, consumou o delito de roubo, mediante grave ameaça, em face da vítima Manoel Oliveira Souza, ao subtrair os bens descritos na denúncia.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação da ré nas penas do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, a acusada apresenta maus antecedentes criminais (fls. 130/131), razão pela qual fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal resultando-se em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, nenhuma circunstância a considerar, de modo que mantenho a pena intermediária acima fixada.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, conforme fundamentação já externada. Em se tratando de apenas uma causa, a pena há de ser aumentada apenas em 1/3, resultando-se em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, pena essa que torno definitiva, à minguia de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira da acusada, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada, dos maus antecedentes e ante a gravidade concreta do delito que, frise-se, foi perpetrado em concurso de agentes, mediante grave ameaça.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/12, por se tratar de hipótese de progressão de pena que, pelo nosso ordenamento jurídico, requer a análise cumulativa do requisito

subjetivo, o que não é possível neste momento processual.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego a ré a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DECIDO.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré SUZAN DE SOUZA, já qualificada nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º inciso II, do Código Penal, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas, para cada dia-multa.

A acusada não se encontra presa preventivamente por ordem nestes autos. Assim, ante a ausência de pedido de prisão preventiva, a acusada poderá recorrer em liberdade, ao menos nestes autos, vez que se encontra presa por ordem em outro processo. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de pedido, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a ré nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Presidente Epitácio, 26 de junho de 2022.

Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA